

כג:

עין משפט
נר מצוה

ע א מ״י פ״ד מהל' ביאת
מקדש הל״ז ופ״א מהל'
פסולי המוקדשין הלכה לז'
ופרק י״א הלכה יט':
עא ב מ״י פ״ו מהל' ביאת
מקדש הלכה ח':
עב ג מ״י פרק ז שם (הל״ח)
[הלכה ו ז]:

עג ד מיין פֿ"ה שם ה' יז :
א מיין פֿ"ה מהלכות ביאת
מקדש הלכה יז טוש"ע או"ח
סימן נח סעיף ד :

תורה אור השלם

1. וְלֹא אֶחָד יִקָּח מִשָּׁה
 יָדָה הַמִּקְרִיב אֹתוֹ לֹא יִשָּׁב
 לוֹ פְּגוּל יָדָה הַנֶּפֶשׁ הָאֵכֶלֶת
 מִמֶּנּוּ עֲוֹן תִּשָּׂא:
 ויקרא ו, יח
 2. וְכִי יָמוּת מִתּוֹ עֲלֵיו בְּפִגְעָה
 תִּשָּׂא וְשִׂמָּה אֶרֶשׁ נִירוֹ וְגִלְלוֹ
 יִרְאוּ בְיוֹם יָדָה הַנֶּפֶשׁ בְּיוֹם
 הַשְּׂבִיעִי יִגְלֶנָה:
 במדבר ז, יח
 3. כִּי בִּזְכוּר יָדָה אֶלְחִיץ
 מִכָּל שִׁשְׁיָן לַעֲמֹד לִשְׂרֵת
 בָּשֶׂם יָדָה הוּא וְגִבּוֹ יִלָּחֶם
 הַיָּמִם:
 דברים ח, ה
 4. וְשִׂרֵת בָּשֶׂם יָדָה אֶלְחִיץ
 כָּל אֲחָיו הַלְוִיִּם הַעֲמִידִים
 לִפְנֵי יְיָ:
 דברים יז, ז

מוסף רש"י

[illegible]

שיטה מקובצת

[illegible]

מקדישים לא וקאמר אי נימא בטומא
מסבירא בלא שום קרא. ברוך: עון ב

בג:

אם עון פיגול הדי כבר נאמר לא יציה ואם עון נותר הדי כבר נאמר לא יחשב. ק"פ פ"ב ה' הקונטרס משום דאמר' לקמן בפירקין (דף סה.) לאיסור רצה דחון לזמנו שהוא זכרת מקרא רצה ופרשה רצה כלו את אהרן ואיסורא וזטא דחון למקומו לליכא כרת

מקראל וזוטל ופרשטא וזוטל צפרשט
קדושים מהיו והציג ראייה ממורת
ככהנים ורבינו תם מקיים גירסת
הספרים דגרסינן איפכא צפיגול לא
יחשב וצבור לא ירצה לקמן צפירקין
מסקינן דתרייבו מקרא אחרינא ^א
נפקי דכמי ציה לא ירצה ולא יחשב
ומה שזכר פיגול קודם לנותר אף
ע"י דבקרא כמי נותר בירשא
דהיינו חוץ לזמנו משום דלשון פיגול
כמי צקרא כדירא: **א** עון נותר
הרי כבר נאמר ב' ^א לאו נותר ממש
ו[קאמרי] כדאמר' לקמן צפירקין דף
לסוף שזכר יפסל אלא צמחשנה

וְנֹתֵר דֵּהֵינּוּ מִחֻזְזָא לְחֹלְכֵי חוּץ
לְזִמְנוֹ: **הָא אִינוּ נוֹשְׂא אִלָּא עֵינִי**
שׁוּמָא שְׁחוּתָהּ מִבִּלְלָהּ. וְלֹא מִפִּיק
לִי לֵיל דְלָא מִסְתַּח מִיַּד דְּמִיתוּקָא צִיָּה
מִקְרָא אֲלֵךְ צְטוּמָה וְאוּמֵר רֵבִינוּ תָּס
מִשּׁוּם דְּכַתְּבִי גִבִּי צִין לָנוּן לֵסָה
דְּמִשְׁמַע דְּבַר שְׁוֹא לָרָוֹן בְּנִקּוּס
אַחֵר וְהֵכִי דְחִיק לְאִשְׁכּוּחֵי הוֹתֵר מִכְּלָלָן
מִכֹּל הֵי דְפִרְרִי מִיֵּינֵיהּ (בְּמִנְחָה 77
ב). יוֹאֵל וְשַׁמְעֵאל וְצַעַל מוֹס [וְאִתְּ]
[אִתְּ] נֹתֵר וּפִיגוּל הֵיכַן הוֹתֵרוּ מִכְּלָלָן
דְּאִיִּצְטְרִיךְ לִיהּ לֹא יִרְאֵה וְלֹא יִחַשַׁב
וְאוּמֵר רֵבִינוּ תָּס דְּפִיגוּל הוֹתֵר מִכְּלָלָן
צְבִיבָה דְלֹא שִׁיךְ שֶׁס מִסְתַּח חוּץ
לְמַתְקוּמוֹ וְהֵא דְפִרְרִי צְבִיבָה דְּרַבָּה
(בְּמִנְחָה 97 ב). אִימָא עוּן יוֹאֵל שְׁחוּתָהּ

אמר קרא לרצון להם לפני ה' עון דלפני ה' אין
 למקומו חשיב שפיר לפני ה' שהמחשבה בפנים ואין
 קרינן ליה הוטר מכללו כיון דהשכירו בכך כדקאמר
 גבי שמאל דכיון דאסור בפנים אין זה קרוי הכשירו בכך
 ודוותר כדי נסבה ואבג פיגול נקט נותר הואלו ומשכח דיה קרא
 דלא רץץ אי נמי נותר הוטר מכללו בראשון של מוצה דאיכא
 ליה נמי מועלת בראשון של מוצה ברש' ממיד ששט
 ובפ' המוצה מקדש (לקמן ד' פו.) ומיהו פלוגמא דאמוראי
 וקשיא למ"ד [דאית ליה] לינה מועלת מהך ברייתא ונראה
 יש ללמוד עון עון מריצו רץ ופגול נמי מניין למילף [א] ואפי'
 גלגל משכחת בהו הוטר מכללן ולרצון להם איכא לאוקומי כדרש'
 הבא על יצממו (יבמות דף ט:) [להם לרצון ולא לפורעניות]
 בצלל נעובדי כוכבים אפי' לפורענות ועוד י"ל דנותר הוטר מכללו
 מנחתם הכיניו ונמנחת כהן משום וקומץ וכל דבר שאין לו מתיראי
 חייבים עליהן משום כרתנן פ' ב"ש (לקמן דף מג.) ואפי'
 נמי נראה דליכא מנחתם לעיל בסוף פ"ק (דף יד.) דמודה
 שמעון בהולכת חטאות הפנימיות ופריך והא"ר שמעון כל שאינו
 שעל מוצה החיצון אין חייבין עליו משום פגול ומשני מודה ר' שמעון
 דפסול מק"ו ומה שלא לשמו הכשר בשלמים פסול בחטאת חוץ
 ונלחמו הפסול בשלמים אינו דין שיפסל בחטאת משמע דאי לא ק"ו
 הוה אמינא דאפי' פסולא ליכא א"כ במנחתם הכיניו ובמנחתם נסכים
 דלא מיפסל בזה [א] שלא לשמן ליכא פסולא כלל אלמא אשכחן
 בנזון שנטמאו בע"ז במה. טימה מאי
 קדשה ליה לוקמנו בטומאת הדם שנטמא דגבי טומאת
 לה צבולי הש"ס (שטן מה.) דהם שנטמאו וחרקו שובגו
 ונמי בפסחים (דף עט.) נטמא הדם [א] והבשר קיים

חורק הדס וי"ל דס"ל להאי ליטנא דלית ליה למימר דנושא עון טומא
 ואלא לזכור טומאת הבוה למאי דלא מסיק אדעמיה השמא עון קדשים ול
 דהאי סבר שוחטין חורקין על טמא שרץ וכן טמא מת נשביעי שלו דמ
 דליתנו לא בעדיה טומאה אלא עושין שלים לשחוט בעצורם כיון דליניהו
 בעדי טומאה א"כ ה"ל הויז מרצה על היחיד דהא אי שוחטין חורקין
 וסביעמא וקמי דלית דלמרי איש איש למזוה וקשה מאי פירי
 דלמרי דר חמא דלית ליה כמו וקמי דרוס נכפרים כמחכפרין ועוד
 וטמא שרץ א"כ ריזוי זך ל"ל הא קרב בטהרה כדפירש רבינו שלמה
 לא לעליל אי בשרץ היכא אישטרחי וי"ל דמעיקרא צעי לאוקומה בטומאה
 אישטרחי וכי משני לעולם בשרץ רואה לומר ולא בטומאת צעליים שם
 וטומאת מת מרצה בבהן ביחיד וקטת קשה דלא ה"ל למימר שם
 וננמי הותרה לכהן מק"ו לעליל אלא משום דעיקר היצר כבוד בט
 וואן יושב בטיהא. פי' בקונטרס דליגמר ביהמה מציני מ"ו זר
 ונחלא נמי ה"ל לקשות כמו כן דליגמר ביהמה מציני אב זר
 ויוצאים אלא נחשבים כמו ישראלים וז"ל לך מחלל עצובת מור זר
 יודים ורגלים זשי נחשבים הבאים כאלה דבמחוסר גדים זר כמי
 ביהמה מיתא ז ולא ימותו ונחנם נכתבה דהא ילפי' חוקה לגזירה שיה

ורץ, משמע דלי מוקמים לה בטומאת שרץ לא קשה מידי, וזה מימה דלדבריה דקשוי לוקי דרום דלעיה סבר ר' ישים לא. טומאת הגוף בין דהבין בין דעלים לא מרזי. ו"ה"ס ומעיקרא לנאון רחשון ארץ [לא] אסקי דלעיה ארץ אלא עין טומאת שחיטה מלול דלדור דהבין דמזל ונאור דהבין א"ל לטעון עולם ורזי

כל הזבחים שקבלו דמן פרק שני זבחים

אָס עון פֿיגול הײַ כּדּר נאָמװ לאַ ירֵאָה וּאָס עון נוּסװ הײַ כּדּר
נאָמװ לאַ יחֲשׁב־הײַ לֵה צַחֲיָה ׀ וּכֵן הִנֵּחֶנּוּ כָּל מִקּוֹם וְהִיָּק אֲחִיהַ
פֶּסוּל קִבֵּץ מֵרֵאָה הוּא אָס עון פֿיגול מִמַּחֲשַׁבֶּת חוּץ לַמִּקְוָה דִּלְקִירִי
פֿיגול כּדּאָמװ לִקְמֵן צִפּירִיקֵן (דף כח.) פֿיגול הוּא לאַ ירֵאָה אָס אִינוּ
לַעֲנִין ׀ חוּץ לַזִּמְנוּ מִתְּנִיהַ לַעֲנִין חוּץ
לַמִּקְוָה כּדּר נאָמװ לאַ ירֵאָה: אָס עון נוּסװ. פֶּסוּל מִמַּחֲשַׁבֶּת נוּסװ
שְׁחִיטָה לֹאֲכֹלוּ חוּץ שְׁעֵמֶת נוּסװ דֵּהִינּוּ מִמַּחֲשַׁבֶּת חוּץ לַזִּמְנוּ: הײַ
כּדּר נאָמװ הַמִּקְרִיב אוֹסֵר לאַ יחֲשׁב־וְהִיָּק קִרָּה כּחוּץ לַזִּמְנוּ מִתְּנִיהַ
צִפּירִיקֵן. וּצִפּירִים שְׁלֵנוּ גִירָסָא וְזוּ מִשּׁוֹבֶשֶׁת כִּכְרִית בִּהְשִׁיָּם וּמַחֲלִיפִין
הַמִּקְרָאוֹת וְלֹאֲזֵהַ גִּירָסָא אֵינֶן יִכּוּל
לִפְרֹשׁ נוּסװ זֶה בִּמַּחֲשַׁבֶּת חוּץ לַזִּמְנוּ
וְהִפְסִיגוּ בִּמַּחֲשַׁבֶּת חוּץ לַמִּקְוָה דִּלְקִירִי
יחֲשׁב־פֿיגול לַזִּמְנוּ כְּחֵיב וְצִרִק אֵלֶּה
לִפְרֹשׁ נוּסװ מִמֶּנּוּ וְהִיָּ אִפְשֵׁר לוֹמַר כֵּן
שְׁאִין הַקִּרְבֵּן שִׁקְרָנוּ מִמִּירֵיוּ בִּהְשִׁיָּם ׀

נפסל מלרצות ולעלות לשם חובה
אם הוסיף ממנו ^ט: הא אינו נושא
כו'. הא ^י: כלומר הנה מנינו שאינו
נושא אלף עון הטומאה ויש טעם
לדבר לימן נשיאת פסול קדשים
על טומאה הוסיף ומנינו לה הימר
אחר שהותרה מכללה בצבור לכתחילה
הילכך יחיד שלא הותרה אכלו יבא
הצץ ויראה דיעבד: אינימא טומאת
שרץ. מתוקמא ^ח בצקן ^ז או בצעלים
ולמימר דהאי דשוחט ^ו וזורק על טמא
שרץ צין הוא דמלרצא: יבא אישפראי.
בצבור כיון דלצין יחיד צבור לא
עבדי בטומאה: לא דנוו שפאמחו

[illegible]

שני
וְהָיָה גֵּוֹנָה שְׁהוּמָהּ בְּצִבּוֹר דִּהְיִינוּ בְּטוּמַאֲתָא בְּעֵלִים דְּהוּמָהּ
וְיוֹן מְקַדִּישִׁים: **א'** נִימָא טוּמַאֲתָא שְׂרִין בְּבַעְלִים הִיבָא אִישְׁתְּרָא.
[טמאם שר' הא לא עבדי צבור טומא'ה כיון דאין שחית דמא' צבור
ל' לאורחא וא' סבר אין שוחטין חורקין על טמא דא' השתא דא' צבור
עלוי אלא **ב'**] טמא'ה בְּעֵלִים בְּמַת וְקוּסֵם שְׂבִיעִי מְלַח לִיחִיד שְׂחִיבָא
בְּאִישְׁתְּרָא לוקמ'ה בְּכֶהֱן שְׁנַטְמָא בְּשַׁךְ דְּמַרְחָה בְּצִבּוֹר מִק"ו דְּלַעֲלִי
שְׁנִי לַעֲלוֹם בְּשַׁךְ וְשֵׁם טוּמַאֲתָא בְּעוֹלָם הָא כִּיּוֹן דְּשׁוּחְטִין חוֹרְקִין עַל
גִּזְיוֹן וְאִי סָבַר אִין שׁוּחְטִין עַל טַמָּא שְׂרָךְ א"כ לֹא יוֹעִיל כִּין דְּכַפִּירָה **ב'**]
בְּעֵלִים בְּשַׁךְ וְהוּא מִזֵּי לַמִּפְרֵךְ ל"ל יִלְיֹז כִּין אֲלֵא שְׂפִיר פְּרִיךְ הִיבָא
בְּטוּמַאֲתָא כֶּהֱן גִּירָא וְכ"ש בְּטוּמַאֲתָא מֵת וּסְבַר רַמִּי בִּר חַמָּא
אֲלֵא בְּעוֹלָם מַשְׁמַע דְּטוּמַאֲתָא בְּצִבּוֹר קֹאמֵר וְהֵלֵךְ טוּמַאֲתָא שְׂרָךְ
מֵת מִתְּמַת לְהִי נֶקֶט שְׂרָךְ. בְּרִיר': **א'** מִיבָא אִישְׁתְּרָא וְהוּא דִּר בְּמִיתָה
וְהוּא וְחִיב מִיתָה אִף שְׂבִיעִי שְׁחַלְלֵי עֲבוּרָה בְּמִיתָה וְשָׂחָה דְּרִיב עַל
פְּרִיךְ מִשּׁוֹם דְּדִרְשִׁי לַעֲמִידָה בְּחִרְתִּי וְלֹא לִישִׁיעָה שְׂלֵא בְּכַהֲנִים
ב' גַּם בְּמִיתָה לְהוּי כֹּרֵן וּמִשְׁנֵי מִשּׁוֹם דְּהוּי מַחוּסָר בְּגָדִים וְשֵׁלֵא רְחוּךְ
מִיתָה " וְלֹא יִשְׁאוּ עוֹן וּמִתּוֹ וּבִשְׂלֵא רְחוּךְ יָדִים וְרַגְלִים] נְמִי כְּמִיד
לְמִימְרָא דְּלֹא יִלְפִי מִיתָה מֵהֵא דְקִרִי רַחֲמָנָא וְזוּ וְיִחֵא הִשְׁתָּא דְּהֵלֵא

וְחִזְקִי עַל טֹמָא שָׂרָה, וְלִבְךָ הָאֵלֶּךְ לִפְנֵי דֵּינִי דִרְשָׁמָה עֵין מִקְדִּישִׁים לֹא אֵיִת לְהוּ לֹקֵי דְרוֹם שְׁמוֹנִי חֻזְקִין
וְיִכְמִי עֵין הַקְדָּשִׁים דְּמִשְׁמַע דִּקְוָא עֵין הַקְדָּשִׁים וְלֹא עֵין הַמִּקְדָּשִׁים. וְגִרְלָה לִפְנֵי דְמַעֲקִירָא הֵיךְ סְבִיר מִדְּקַמִּי
יִמִּיד, הֵילֵכֵךְ הֵו פִּירָךְ לִמִּי בִר מַמָּר (פ' ט') :

מסורת הש"ס

(א) ירוש' פסחים פ"ז ה"ה ר"ד,
 שבוועות פ"א ה"ד, (ב) קטרת
 פד., (ג) ע' ספרי שופטים קסד,
 (ד) [ע' תו' לעיל ט"ז קד"ה]
 (ה) [מנשן], (ו) [פסחים ט"ז קט"ה].
 ירוש' פסחים פ"ז ה"ב,
 (ז) סנהדרין פג., (ח) שם,
 (ט) ויקרא נדבה פ"ד ה"ט,
 (ע) ע' לקמן כט., (י) שמות כח
 מג., (ל) שם ל' כא:

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלימא טומאת כל' ואות מ"ם נמחק: (ב) רש"י ד"ה לעולם וכו' קאמרינן הכא כל' ואות מ"ם נמחק:

גליון הש"ס

גמ' לעמוד לשרת מצות. עיין
לעיל דף טז ע"א תוד"ה מיושב:

שינויי נוסחאות

[illegible]

ליקוטים

לְמִיתָה בַּחֲרֹתִי וְלֹא לִישִׁיבָה. פ'
אֲבָל אֵל זָמֵר דִּכְוֵן לֵבָב בַּחֲ
רֹתִי הִלֵּךְ וְאִמְרִי מִן שִׁשִּׁשׁ
בַּמִּיתָה, דְּלֹא אִמְרִי הָכִי אֵלֹא
שְׁמֹרֵה הַתּוֹב וְיִהְיֶה לִּי הַתּוֹתֵן
עוֹלָם וְלֹמֵר אֲשֶׁר אֲנִי בְּנוֹיִם
עֲלֵיהֶם אֵל שֶׁם כְּהֹנֵה עֲלֵיהֶם
אֵל, אֲדוֹת, אֲבָל כְּשֶׁאֵמֵר
בַּחֲרֵי בִישְׁבִּי אֲנִי כְּשֶׁמִּשְׁפֵּחַ שִׁיחָה
זוֹ אֵלֹא שְׁאִינוּ מִן מוֹחֲבָר. וְדָרָךְ
וְשֵׁי יוֹל אַחַר אֵל שֶׁמִּיָּם אֲנִי
צוֹרֵךְ לְתוֹרֹתֶיךָ. וּבִעֲקֶר
שִׁנְתוֹת שִׁבְחוֹתֶיךָ אֲמַרְנָה
הַדּוּלִיל וְזֹמְחֹת שְׁבֹתֵי שֵׁן
חֹחַ, וְלֹא גִרְסִין תְּהִי שֵׁן
עֵינָיו. (מ' גִּרְסִין מִתְרַנֵּן זצ')